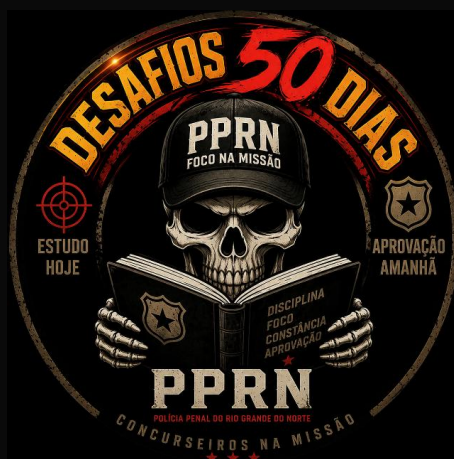




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	17
DATA	12 / 08 / 2026 — Quarta-feira
MATÉRIA 1	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Aplicação da Pena: Critério Trifásico e Concurso
MATÉRIA 2	Direito Administrativo — Atos Administrativos: Conceito, Atributos, Elementos e Extinção
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Aplicação da Pena e Concurso de Crimes

DIA 17 · 12/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

A dosimetria da pena é onde a teoria penal se torna cálculo prático — a banca adora exigir que o candidato saiba a ordem exata das três fases e o efeito de cada uma sobre os limites legais.

Letra de lei — Art. 59, 68 a 71 do Código Penal

Art. 68 — Critério trifásico

A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do Art. 59 (1ª fase); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase); por último, as causas de diminuição e de aumento (3ª fase).

Art. 59 — Circunstâncias judiciais

O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá a pena-base.

Art. 69 — Concurso material

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas em que houver incorrido.

Art. 70 — Concurso formal

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, aumentada de um sexto até a metade. Parágrafo único: as penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos (concurso formal impróprio).

Art. 71 — Crime continuado

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Esquema — Sistemas de aplicação da pena no concurso de crimes

Instituto	Sistema	Efeito
Concurso material (Art. 69)	Cúmulo material	Soma todas as penas
Concurso formal próprio (Art. 70)	Exasperação	Pena mais grave + 1/6 a 1/2
Concurso formal impróprio (Art. 70, § ún.)	Cúmulo material	Soma todas as penas
Crime continuado (Art. 71)	Exasperação	Pena mais grave + 1/6 a 2/3

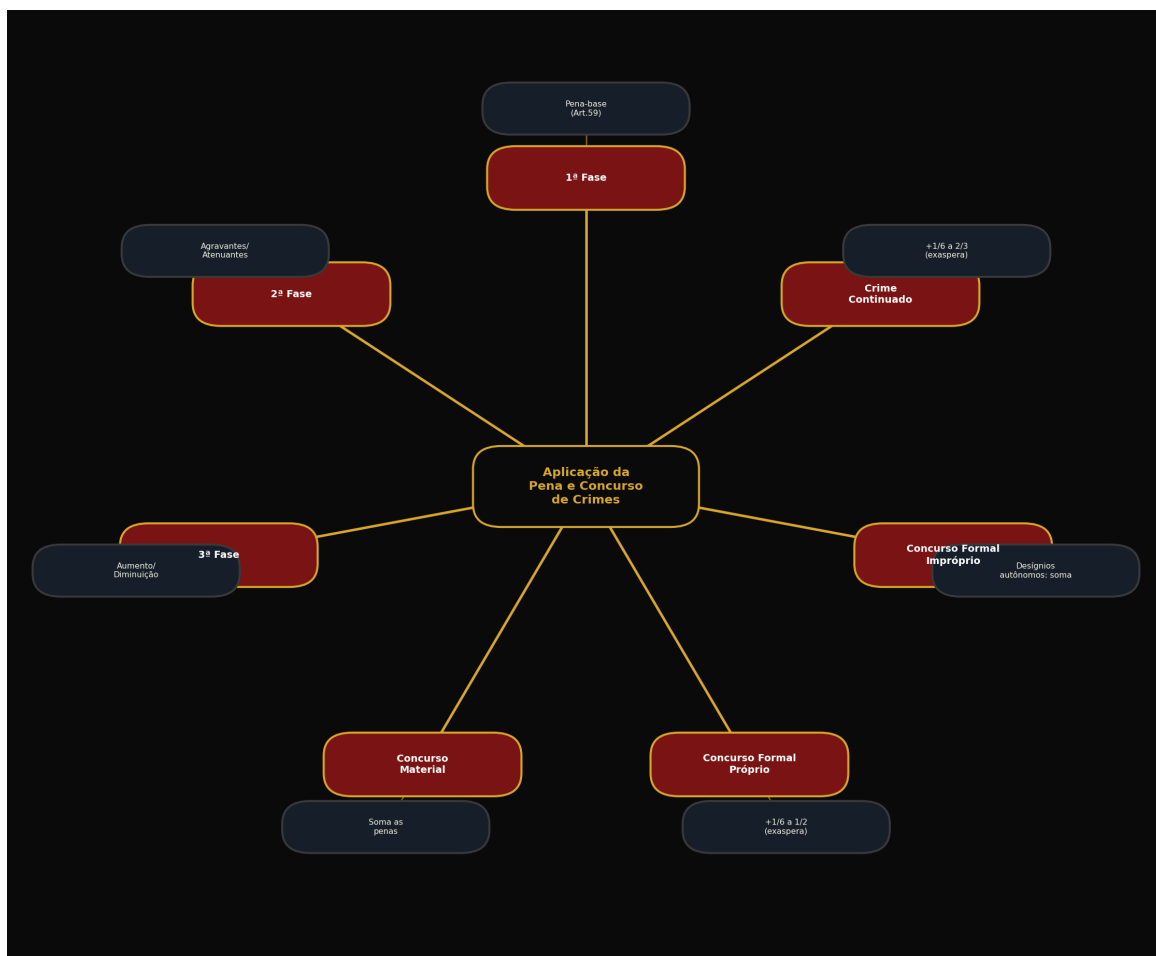
Pontos de atenção para fixar

- Só a 3ª fase pode **ultrapassar** os limites legais — 1ª e 2ª fase ficam sempre dentro do mínimo e máximo.
- DESÍGNIOS AUTÔNOMOS é a palavra-chave que transforma concurso formal PRÓPRIO em IMPRÓPRIO (soma as penas).
- Crime continuado exige mesma espécie + tempo/lugar/execução semelhantes — não é qualquer repetição de crime.
- Limite de cumprimento de penas privativas de liberdade: **40 anos**.
- Reincidência = agravante (2ª fase). Antecedentes = circunstância judicial (1ª fase) — não confundir os dois.

Mapa mental

Aplicação da Pena e Concurso de Crimes

DIA 17 · 12/08/2026



Critério trifásico e os sistemas de aplicação da pena no concurso de crimes.

Por que este ponto pesa na prova

Atos administrativos são a unidade básica de toda a atuação da Administração — entender seus atributos, elementos e formas de extinção é pré-requisito pra qualquer outro tópico de Direito Administrativo.

Atributos do ato administrativo

Presunção de legitimidade: presume-se praticado conforme a lei, até prova em contrário (presunção relativa). **Imperatividade:** impõe-se a terceiros, independentemente de concordância. **Autoexecutoriedade:** executa-se sem prévia intervenção judicial, quando prevista em lei ou urgência. **Tipicidade:** corresponde a figura definida em lei.

Elementos do ato administrativo

Sujeito (agente competente), **objeto** (efeito jurídico pretendido), **forma** (meio de exteriorização, em regra escrita), **motivo** (situação de fato/direito que autoriza o ato) e **finalidade** (resultado de interesse público pretendido).

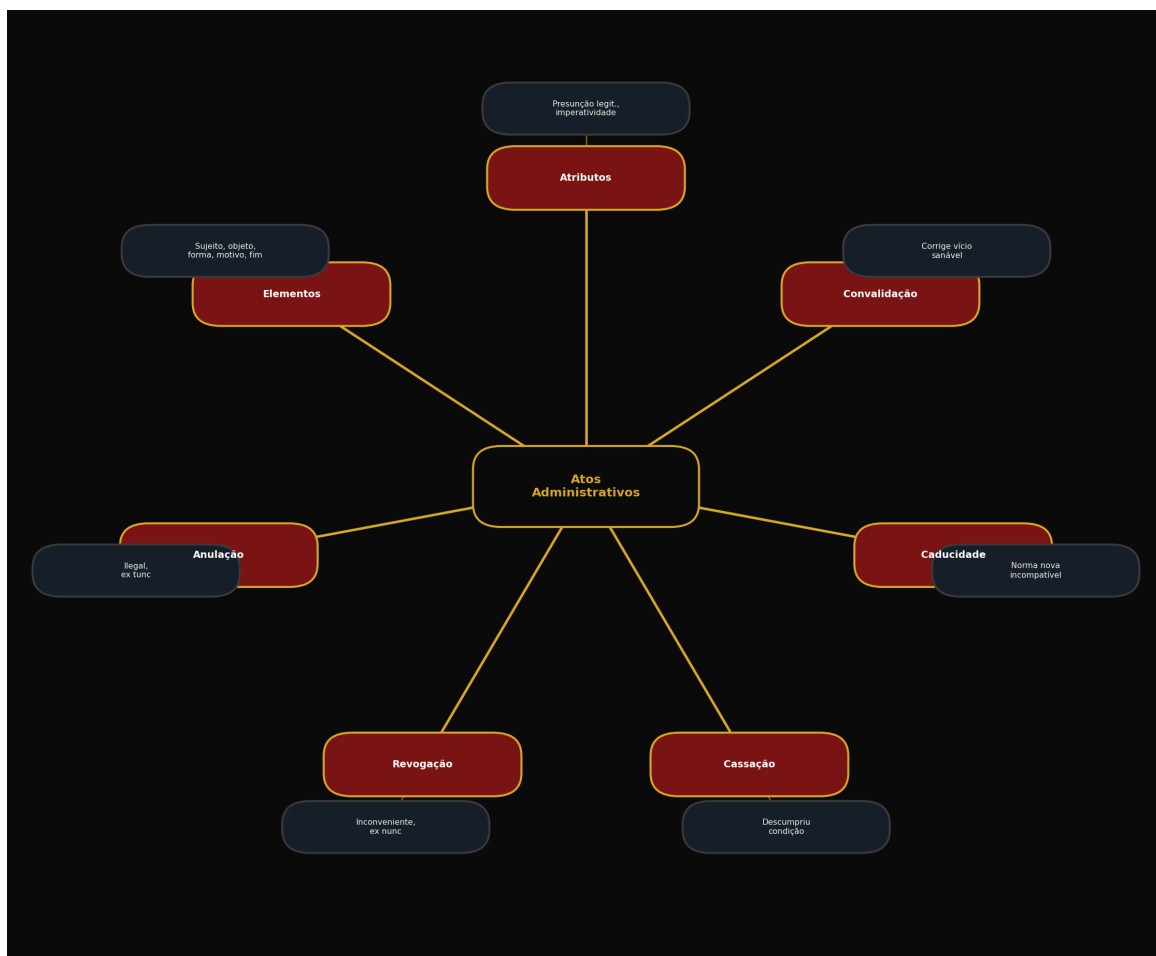
Formas de extinção do ato administrativo

Anulação: extingue ato ilegal, com efeito retroativo (ex tunc) — pela Administração ou pelo Judiciário. **Revogação:** extingue ato válido, mas inconveniente, com efeito não retroativo (ex nunc) — exclusiva da Administração. **Cassação:** extingue por descumprimento de condição pelo beneficiário. **Caducidade:** extingue por norma superveniente incompatível. **Convalidação:** corrige vício sanável, com efeito retroativo, preservando o ato.

Pontos de atenção para fixar

- ANULAÇÃO é sobre LEGALIDADE (retroage). REVOGAÇÃO é sobre CONVENIÊNCIA (não retroage).
- Só a Administração revoga; anular pode ser Administração **ou** Judiciário.
- Atos **vinculados** não admitem revogação por conveniência — falta a margem discricionária necessária.
- MOTIVO é o fato que autoriza o ato; MOTIVAÇÃO é a exposição escrita desse motivo — não são sinônimos.
- Direitos já **adquiridos** pelo ato limitam a possibilidade de revogação posterior.

Mapa mental



Atos administrativos — atributos, elementos e formas de extinção.